

分类号_____

学校代码 10487

学号 2005844070104

密级_____

华中科技大学 硕士学位论文

东莞市汽车非法营运治理对策研究

学位申请人： 何志勤

学 科 专 业： 公共管理

指 导 教 师： 蒋天文 副教授

答 辩 日 期： 2011 年 5 月 7 日

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for
the Degree of Master of Public Administration

A Study on Governance for the Illegal Operation of Vehicles in Dongguan City

Candidate : He Zhiqin

Major : Public Administration

Supervisor : Asso. Prof. Jiang Tianwen

Huazhong University of Science & Technology

Wuhan 430074, P.R.China

May, 2011

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期： 年 月 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

保 密 ☐，在_____年解密后适用本授权书。
本论文属于 不保密 ☐。

（请在以上方框内打“√”）

学位论文作者签名：

指导教师签名：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

摘 要

东莞市汽车非法营运危害正常的营运秩序和交通秩序，危及社会治安，影响城市形象，引发出租车罢运等社会矛盾，给社会造成巨大危害。非法营运问题已经引起社会的广泛关注，全市各地掀起了打击非法营运的浪潮。但非法营运却屡禁不止，其市场份额及数量甚至呈与日俱增之势。因此，找出非法营运产生的根源，从而在源头上治理非法营运，对规范市场秩序、维护社会安全都具有重要的意义。

本文运用市场供求理论和哲学原理分析产生非法营运的必然性；深入剖析现行出租车管理制度存在的弊端，说明政府对出租车的严格管制扭曲了市场规律，引起了“黑车”的大量供给；通过实地问卷调查，运用期望损益函数和决策博弈理论，分析旅客在选择出行方式时非法营运成功占有市场份额的合理性；但政府打击非法营运困难重重，从而推断出产生非法营运的根源在于公共交通和出租车的有效供给不足，而这个根源是由于政府发展公共交通力度不够和政府对于出租车的严格管制引起的。

本文在分析原因的基础上，借鉴了香港经验，提出了治理非法营运的根本途径：一是要政府采取合理规划交通体系、加大财政投入、优化公交网络、收编“黑车”发展小公交等措施优先发展公共交通；二是要政府全面放松对出租车的管制，包括放宽市场准入、放开数量管制、放松价格管制，让出租车最大限度地回归市场，化解非法营运问题。

对于如何开展打击非法营运工作、如何提高群众的安全意识等方面，也是治理非法营运的措施，但本文认为并不是根本所在，不作探讨。

关键词：非法营运 公共交通 出租车 政府管制

Abstract

Illegal operation of vehicles in Dongguan harms normal operating order and traffic order, endangers the public security, affects the city image, causes social conflicts such as taxi strike etc, causes enormous harm to the society. Illegal operation problems have already caused the social wide attention. Across the city set off a wave of combating illegal operation. But illegal operation always cannot be forbidden, even, illegal operation market share and the number is growing trend. Therefore, exploring the fundamental cause of the illegal operation and taking the right measure to solve the problem has important significance to the market order and social security.

This paper uses the market supply and demand theory and philosophy principle to analysis inevitability of causing illegal operation; Thoroughly analyzes the drawbacks of current taxi management system, explains that the government regulation of taxi distorts the market rule, causes a large supply of illegal taxis; analyses the rationality about illegal operation holds market share when passenger choose the way of going out through using the expected utility function and decision game theory from survey data; however it's too difficult to combat illegal operation. Thus, it is deduced that the root of causing illegal operation lies in short supply of transportation and taxi. Furthermore, the reason for causing this root is that the government develops transportation inadequately and regulates taxis strictly.

On the base of analyzing the reason and using the experience of Hong Kong, this paper puts forward the basic way to govern illegal operations: firstly, government ought to plan traffic reasonably, increase financial investment, optimize bus network, incorporate illegal taxis to develop small bus, so that the public transportation will be given priority. Secondly, government ought to relax regulation of taxis comprehensively, including relaxing market access, deregulating quantity control, relaxing price control, let taxis come back to the market furthest, so that the illegal operations problem can be

dissolved.

For how to combat illegal operation work, how to improve the masses of safety consciousness etc, also is the measure to govern illegal operation. But this paper regard it is not the base of the problem, not be explored.

Key words: Illegal Operation Public Transportation Taxi Government Regulation

目 录

摘 要	错误！未定义书签。
Abstract	错误！未定义书签。
1 绪 论	10
1.1 问题提出	10
1.2 研究意义	10
1.3 文献综述	10
1.4 研究预期目标、研究方法、可行性和创新性	15
2 非法营运的现状及其危害性	17
2.1 非法营运车辆的数量	17
2.2 非法营运车辆的经营区域	17
2.3 非法营运车辆的运营特点	17
2.4 非法营运的社会危害性	18
3 非法营运产生的原因分析	20
3.1 非法营运产生的市场供需分析	20
3.2 非法营运产生的必然性分析	21
3.3 非法营运车与出租车的成本对比分析	22
3.5 政府打击非法营运陷入困境	24
4 旅客交通出行选择的博弈分析	27
4.1 旅客交通出行的成本构成	27
4.2 旅客交通出行的意向调查	27
4.3 调查数据分析	30

4.4	调查结论	33
5	出租车的政府管制弊端.....	34
5.1	出租车经营模式	34
5.2	数量管制的弊端	34
5.3	价格管制的弊端	35
5.4	经营模式的弊端	37
5.5	角色定位的错误	37
6	香港治理非法营运的经验.....	39
6.1	公共交通发达，人们没必要坐非法营运车.....	39
6.2	出租车进入自由市场，防止垄断	41
6.3	香港法律对非法营运的处罚规定严厉	42
6.4	香港执法严格：查处非法营运由警方负责.....	42
7	治理非法营运的对策.....	43
7.1	优先发展公共交通.....	43
7.2	放松出租车的政府管制.....	46
	结束语	51
	注 释.....	52
	致 谢	55
	参考文献.....	56

1 绪 论

1.1 问题提出

随着改革开放的不断深入和市场经济体制的不断完善，东莞市的经济社会得到迅速发展，城市化进程明显加快，人民生活水平不断提高。作为衣食住行之一，交通出行是人们最基本需求的一部分。出租汽车，以其灵活方便、快捷舒适的服务，日益受到出行者的青睐，成为人们出行尤其是应急出行的重要交通工具。而与之相对立的，就是非法营运车辆，也称“黑出租车”（简称“黑车”）。

近年来，非法营运现象屡禁不止，带来了一系列的社会问题，严重扰乱了运输市场的正常秩序，严重侵害了合法经营者的正当权益，极大侵害了人民群众的生命财产安全。一些“黑车”违规占道、乱停乱放等现象屡见不鲜，个别地方的黑车从业人员结成带有黑社会性质的小团体，严重威胁社会治安和正常的公共交通秩序。非法营运现象已成为东莞市城市交通的一大顽疾，严重影响了城市形象。

2004 年，国家提出了优先发展公共交通的战略，来解决交通拥堵问题和遏制非法营运现象；2008 年，重庆、广州、三亚等大城市相继因“黑车”泛滥出现一连串的出租车罢运风波，东莞市也牵涉其中，掀起了政府打击“黑车”的浪头；2009 年上海“钓鱼”事件，又引起了社会对“黑车”的同情，提出了“黑车”不“黑”的论调。“黑车”的“黑与白”、“黑车”与出租车的矛盾和公共交通的发展都关乎着东莞市广大群众的交通出行问题。如何治理非法营运，大力发展公共交通，满足乘客的出行需求，成为当今社会亟待解决的焦点问题之一。

1.2 研究意义

非法营运问题已经引起社会的广泛关注，全市各地都在积极地打击和治理非法营运，但“黑车”越整治越泛滥，非法营运问题没有得到有效的解决。因此，分析非法营运产生的根源和原因，找出治理非法营运的根本措施，希望能给政府制定有关政策提供启示和借鉴。

1.3 文献综述

纵观我国上海、北京、昆明等大城市，最早有“黑车”或“非法营运”的提法大

致出现在上世纪 90 年代初期。由于经济得到迅速发展，人们的交通往来变得频繁，而公交发展滞后，催生了大量的非法营运车辆。近年来，重庆、广州等大城市出租车罢运事件和上海“钓鱼”执法事件引起了广大学者对非法营运问题的深入论证。

1.3.1 基本概念

2004 年建设部发布的《关于优先发展城市公共交通的意见》一文中指出：城市公共交通是由公共汽车、电车、轨道交通、出租汽车、轮渡等交通方式组成的公共客运交通系统，是重要的城市基础设施，是关系国计民生的社会公益事业。

出租汽车是指具有合法营运资格，按照乘客意愿提供客运服务，以行驶里程或者时间计费的小型客车。出租汽车客运是城市公共交通的补充，具有灵活方便、安全舒适的特点。

什么是非法营运？《燃油税对非法营运问题的影响》一文中指出，非法营运是指未经过交通运管部门批准或超出经营范围，擅自利用机动车辆从事旅客运输经营业务，并发生直接或间接费用结算的道路运输经营性行为。^[1]董伟在《非法营运研究》一文中作如下定义：所谓非法营运，就是未取得道路运输经营许可，以营利为目的，连续、反复、有偿地为社会公众提供道路旅客运输或货物运输服务的商业行为。^[2]

1.3.2 非法营运的原因分析研究

商炳俊、王胜普、吴润元等学者从经济学市场供需的角度分析非法营运市场存在的原因。他们提出，有需求就必然有供给。商炳俊对上海市松江区的群众出行的交通需求和供给作了详细的调查数据分析，认为经济的发展带动了人们出行需求急剧增加，而公共交通规划滞后、公交系统和出租车供给不足，必然导致黑出租车的泛滥，这些黑出租车在一定程度上方便了群众出行，填补公共交通的盲点。^[3]王胜普认为，随着经济发展和人们生活水平的提高，道路运输市场供求结构性失衡的矛盾越来越突出，越来越不能满足社会普遍要求“走得好”的多层次需求，不能形成有效供给，满足多层次需要的非法营运车应运而生。^[4]吴润元指出，乡镇城市经济的发展带动了人口流动的增加，而交通线路和运力未能满足居民出

行的需求，公共设施设置和服务跟不上城市框架扩大的变化，客观上给“黑车”的形成提供了市场和空间。^[5]各学者一致认为，随着人们生活水平的提高，人们的出行有了多元化的需要，扩大公共交通的有效供给及覆盖面是治理非法营运问题的一个重要突破口。

黄燕、何昭瑾等学者通过合法出租车和非法营运车的费用成本比较，指出“黑出租车越打越多的深层原因正是合法出租车高成本低利润和黑出租车低成本高利润形成的巨大反差。这一反差吸引着越来越多的非法经营者加入经营黑出租车的行列。”^[6]出租车司机每月要交几千元的份钱，而黑车司机除了花几万元买车外不交任何营运费用。由于少了巨大的运营成本，黑车的盈利远超正规出租车。^[7]

史丽娜、何增强、顾海兵等学者认为，“黑车”大量存在的主要原因是出租车经营的准入门槛偏高，现行出租车的管理政策存在明显的歧视。从深层次看，“黑车”的出现和泛滥，以至于长期治理而效果不佳，最后归因于这种出租车管理经济方式。^[8]我国实行的出租车市场准入制度，严格控制了出租车的数量，多年来一直没有变化，没有发挥市场自身的调节作用，可以说政府干预过大，手伸得太长，对市场统得太死，管得太严，导致市场调节功能与政府干预手段不协调。^[9]

1.3.3 非法营运的博弈分析研究

博弈理论主要是研究公式化的激励结构间的相互作用，是研究具有斗争性质现象的数学理论和方法，也是运筹学的一个重要学科。博弈论考虑游戏中的个体的预测行为和实际行为，并研究它们的优化策略。

许多学者从博弈论的角度分析政府管理部门、出租车和“黑车”之间的利益博弈，提出了不同观点。田晟等学者通过对管理部门和“黑车”司机之间的博弈分析，从量化的角度发现“黑车”市场存在的内在机理驱动力，有利可图，不管管制如何强烈，“黑车”间的降价竞争如何激烈，唯利是图是“黑车”司机的目的。“黑车”合法经营是避免“斗鸡博弈”和“囚徒困境”的出路。^[10]王镜等学者建立了基于假、套牌车车主与交通执法部门之间博弈的数学模型，对执法部门的检查力度和惩罚力度给出了量化结果，提出了要加大检查力度和处罚力度、要建立举报制度和科技投入等治理建议。^[11]毕圣洁指出，利益多元化迫使现代社会中的各利益主体之间

始终就各自利益的定义和定位进行着多方位、持续性的博弈。“黑车”存在的原因揭示了在个体逐利型为主导的资源配置体系中，“黑车”同现有体制间的冲突与矛盾是市场制度不断发展与个体理性日益成熟的产物，而“黑车”问题的屡禁不止则是多方仍然未能通过博弈达成均衡结果的表现，即既定的制度安排无法使人们获得一种满足状态。政府作为无可厚非的制度博弈的主导方却在最终的博弈结果中使自己处于一个极其尴尬的位置。她提出了政府要积极推动行政结构由传统的封闭型、自制型向回应型转变，并通过制度构建消解个体理性与集体理性的反论并抑制行政机会主义。^[12]

1.3.4 非法营运的治理政策研究

各学者通过分析非法营运存在的原因，考虑多方的利益博弈，提出多个治理措施。惠州市新闻网的一份调查研究指出，只有真正将优先发展公共交通的各项举措落到实处，广大市民主动选择更安全、更便捷、更实惠的公共交通工具，非法营运自然会失去生存空间直至销声匿迹。^[13]上海市政协委员建议，要进一步强化“黑车”整治，完善客运交通体系成当务之急。在加强城市公交供给的同时，继续发挥多方联动协同执法的体制优势，确保运输市场始终处于受控状态；广泛宣传，提高人民群众的维权与参与意识，远离“黑车”；加强执法队伍建设，加大执法装备投入，充分利用信息化手段，探索高科技的取证方式，提高执法效率；完善法律法规，加强长效管理。^[14]

何增强指出，要治理非法营运，与仅仅简单地围追堵截“黑车”相比，建立相对合理的有利于治本的调控机制更为重要，即从根本上改革出租车行业的管理方式，应该破除垄断，放松出租车行业组织方式限制，取消出租车行业的总量控制、降低准入门槛，通过合法渠道适当增加出租车供给量，使乘客不乘“黑车”。^[15]美国 Beesley 等学者认为政府作为规制者无法获得充分的信息，因此对出租车进行规制没有达到预期的目标，从效率的角度看，自由进入优于规制。^[16]Teal 和 Berglund 考察了美国各城市的客运市场后指出，解除规制并未收到预期的效果，许多城市出现了相反的现象，应该保留出租车的价格管制或者进入限制。美国西雅图、凤凰城等一些解除出租车市场规制的城市又陆续重新实施规制。^[17]而新西兰放松出租车规制取得了成功，市内出租车营运状况得到了改善，杜绝了非法营

运现象。^[18]世界各国对出租车的数量和价格的规制是放松还是收紧，各占半壁江山，但非法营运车辆的大量繁衍，肯定是因为出租车在数量、价格、服务方式上存在供给缺口。^[19]

2002年《中国经济时报》王克勤关于北京出租车行业的系列报道问世之后，郭玉闪、王军、余晖等众多学者的研究文章也陆续推出。而随着出租车行业问题逐渐受到公众关注，媒体对此行业的调查和报道也渐趋密集。随着调查和研究的深入，各方观点渐趋一致，即数量管制是出租车行业各种矛盾的最根本原因。

于帅、由晨立等学者认为治理“黑车”要加强政府引导，将“黑车”合法化。整治“黑车”，其目标不应该放在对“黑车”现象的“斩尽杀绝”，而应当从“以人为本”的角度出发。根据市场需求以及市场竞争角度趋利避害，将“黑车”中的不法部分去除，留下其作为市场主体积极的一面，以独立于公交、出租的第三种交通运输方式平等地参与到市场竞争中去，启动对交通运输市场的洗牌，促进该行业的发展。对“黑车”市场的规制大致分为三个部分：引导——整改——规范，最终使得“黑车”逐渐成为合格的市场竞争主体。^[20]“黑车”合法化程序并不是难以逾越的鸿沟。开放受理申请，颁发营业执照；要求车辆年检，要求驾驶员通过考核；规定相应的安全和保险要求，制定行业规范等，都是简便易行的既有措施。而率先开放电话叫车市场和约租车市场的方式，也都在国际上拥有成功的先例。^[21]

1.3.5 关于政府管制的理论研究

所谓政府管制，就是政府采取的干预行动。它通过修正或控制生产者或消费者的行为，来达到某个特定的目的。政府管制可以决定商品的价格，或者对生产什么及生产多少产生影响。在一些特殊的情况下，政府管制甚至能够决定由谁来生产商品或劳务以及如何来提供它们。^[22]

政府管制的目的是为市场运行建立相应的规则，以弥补市场失灵，实现社会福利的最大化。政府管制又称为政府规制。政府管制理论也被称为管制经济学，是一门新兴的经济学分支。我国现行的出租车管理制度主要对出租车的价格、市场进入和退出条件、行业服务标准进行管制。对出租车的政府管制是实施放松政策还是收紧政策，如上文所述，各学者持不同意见。

1.3.6 研究评述

从以上文献综述可以看出，各学者在非法营运问题的研究中取得了一定成果，但也存在一些不足之处。

第一，在分析非法营运存在的原因时，各学者从市场的供求关系、政府治理手段和现行管理体制等方面分析，综合起来，研究得比较透彻和全面。但没有一篇文章能概括所有的原因，不够全面。本文尝试在现有的研究基础上，从多个角度全面分析非法营运现象产生的原因。

第二，关于非法营运各方的博弈分析多为政府、出租车以及非法营运车之间来展开的，没有从乘客的交通选择角度来进行分析，因为非法营运现象的根源在于乘客的出行需求。本文在借鉴已有研究理论成果的同时，对乘客的交通选择进行博弈分析，并以此提出自己的建议。

第三，许多学者提出了要降低出租车的准入门槛作为治理措施，但是，对于如何减低这个门槛，如何实施出租车的数量规制和价格规制，如何扩大出租车的竞争力等问题的研究，还比较薄弱。对于如何优先发展公共交通，遏制非法营运现象，大部分学者还停留在口号式的论证，都比较宏观，实用性和可操作性明显薄弱，尚待深入。

1.4 研究预期目标、研究方法、可行性和创新性

研究预期目标是：找出非法营运现象的根源和原因，提出治理非法营运的根本措施，希望能给政府制定有关政策提供启示和借鉴。

研究方法是：运用文献研究、比较分析、案例分析、社会调查、访谈等方法手段对非法营运问题进行研究。一是通过文献研究法搜集非法营运相关文献资料，通过调查研究，从中取其精华、去其糟粕，为我所用；二是运用期望损益函数和决策博弈理论对乘客选择交通工具进行分析，从而找出治理非法营运的根本所在；三是运用市场供给和需求理论、哲学矛盾、政府规制等理论，研究市场竞争、市场失灵和政府干预等矛盾现象的内在联系，从而提出解开绳结的方法。

可行性分析：从上述的文献综述可看出，关于现有的非法营运研究尚待深入，而笔者从事交通运输管理工作近十年，积累了治理非法营运、管理出租车和发展公共交通等方面的经验和数据，更重要的是，本研究论文导师是蒋天文博士，他

在博弈理论与运用方面有着深入的研究，他能在本课题研究中给予有力的指导。

本研究的创新性在于：一是运用期望损益函数和决策博弈理论对乘客选择交通工具进行分析，从而找出治理非法营运的根本所在；二是借鉴国内外出租车的管理经验和运用市场竞争与政府干预的理论来论述出租车的规制管理，完善出租车的市场体制，从而有效遏制非法营运现象；三是将优先发展公交的实际操作进行展开论述，解决群众出行难问题，非法营运问题将迎刃而解。

2 非法营运的现状及其危害性

2.1 非法营运车辆的数量

在东莞市，很难统计出有多少车辆正在从事非法营运活动，也不可能统计到。据有关调查资料显示，全市约有非法营运车辆 3 万多辆。如果说到广州、深圳、北京、上海等等一线城市，无一不是非法营运泛滥成灾的。据北京市交通委在 2009 年公布数字，目前北京出租车总量约 6.6 万辆，而各类“黑车”数量庞大无法准确统计，有关部门估计北京市各类“黑车”总量在 7 万辆以上。根据上海市政协组织的“黑车治理研究”专题调研，上海市“黑车”总量惊人，年平均总量超过 10 万辆，而上海出租汽车的总量仅为 4.8 万辆，还不到“黑车”总量的一半。随着汽车价格持续下降，东莞市的非法营运的市场份额及数量呈与日俱增之势。

2.2 非法营运车辆的经营区域

“黑车”应市场需求而生，填补出租车、公交车等正规交通工具在时间和空间上覆盖的空缺点，这正是“黑车”的生存点。其经营区域主要表现在：

一是在人流密集、人群出入频繁的场所，如车站、市场、旅游景点、商场、酒店等地方，公共交通工具未能完全满足大量旅客的出行需求，“黑车”便填补缺口。

二是在城市交通体系不发达的区域，“黑车”通过寻找交通体系的“缝隙”及“盲点”来盈利。往往从居民社区到公交站的一至两公里的路程没有公交车，“最后一公里”滋生了大量的“黑车”。

三是在郊区和城乡结合部，公共交通存在盲点，出租车难以随时随地打到。在这些区域，公交车少且班次间隔时间长，线路覆盖面小，对于急于出行的乘客带来了现实困难，这为“黑车”提供了生存空间。

2.3 非法营运车辆的运营特点

一是非法营运车之间在竞争中形成自己的市场秩序和生态环境，“黑车”司机之间通常相互认识，并形成市场默契，通常不会相互杀价，还排队候客；二是出现组织化倾向，形成团伙，其内部有调度、看风、拉客仔、司机、内线等职责，

他们分工合作，赢取市场份额，并避免被执法部门抓获；三是手法更加隐蔽，在各种专项整治治理时期，“黑车”销声匿迹，整治风头过后又再现身；四是出现暴力化倾向，利用黑恶势力，排斥合法出租车，对抗执法人员的检查。^[23]

2.4 非法营运的社会危害性

在东莞市市场经济发展的进程中，社会结构不断重组和分化，滋生并繁殖了大量的“黑车”，非法营运现象游离于现行合法制度之外，为社会制度和规则所不容。

2.4.1 危害正常的营运市场秩序，导致行业内的恶性竞争

非法营运车辆大部分是无牌照的报废车、微型小面的、二手轿车等。因其成本低、收益高、无准入门槛等特点，所以经营者不断增多。目前，购置一辆新的面包车约 3 万元，二手车更低至几千元，另加驾驶员就可以从事非法营运活动，成本可谓低廉。而具有合法资质的出租车成本就高得多了。“黑车”运费普遍比出租车低，乘客是理性经济人，“黑车”从一开始就有价格的竞争优势。“黑车”的出现提高了出租车的空驶率，抢占了出租车市场的份额，侵害了合法经营者的利益，使非法营运者与道路运输合法经营者形成了不平等竞争，严重冲击了正常的客运市场秩序，对运输市场的健康有序发展起到了阻碍和破坏作用。

在这样的情况下，一些出租车为了和“黑车”争夺市场，出现了拒载、高收费等违章行为，这样又越迫使乘客乘坐“黑车”，引起运输行业的恶性循环竞争，最终造成乘客出行不便，降低社会运转效率，损害国家和人民的利益。

2008 年 11 月 3 日，重庆主城区 8000 多辆出租车开始罢运，轰动一时，并随后引发三亚、广州、东莞等地也发生了出租车罢运事件，破坏了正常的公共交通秩序和社会安全，在全国范围内引起恶劣影响。出租车司机罢运的主要目的是向政府申诉“黑车”太多和租金过高。

2.4.2 危害正常的交通秩序，影响城市形象

“黑车”主要是以赢利为目的，随意停靠在车站、商场等人口密集地拉客，秩序混乱，影响了城市公共设施功能的正常发挥。

一是“黑车”占据停车位招揽乘客，造成其他正常车辆难停放，使本来车位紧张的道路停车更难，破坏正常的交通秩序。

二是“黑车”司机交通意识淡薄，为了多赚钱，经常违规停车、随意调头、超载超速、闯绕红灯，容易造成交通堵塞，引发交通事故。

三是“黑车”占据的场所往往是人流密集地和城市对外交通枢纽，是城市的窗口和名片，但“黑车”明目张胆地拉客，秩序混乱，还时常与旅客发生纠纷，给外地旅客留下非常不好的印象，影响城市的文明形象，甚至是经济发展。“黑车”的泛滥给城市抹黑。

2.4.3 危害社会治安，威胁人民的生命财产安全

“黑车”司机为了抢客而时常引发“黑车”司机之间、“黑车”司机和出租车司机之间争吵、打斗。有的“黑车”聚集点甚至有拉帮结派的倾向，甚至利用黑势力排挤出租车，对部分区域进行垄断。近年来，“黑车”强揽乘客，敲诈、勒索乘客的事件频发，有的甚至谋财害命，严重影响了乘客的出行安全。反过来，也有一些作案团伙乘坐上“黑车”，对“黑车”司机进行打劫的案件。

非法营运的车辆往往是价格较低、安全性能较差的车辆，加上长年累月超载、超速、超负荷运营，极容易发生交通事故，给人民群众的生命财产安全构成威胁。“黑车”不能办理承运人责任险，一旦在营运过程中发生交通事故，乘客的理赔困难，群众的利益根本得不到保障。

3 非法营运产生的原因分析

显然，非法营运给当今社会带来了巨大的社会危害，各级政府部门耗费大量的资源来打击和治理非法营运。但是非法营运却屡禁不止，依然与合法出租车共存于市场，甚至，非法营运的市场份额及数量呈与日俱增之势。导致东莞市非法营运泛滥的主要原因有几个方面。

3.1 非法营运产生的市场供需分析

3.1.1 市场需求分析

有需求才会有市场，“黑车”也可以说是市场需求催生的产物。

经济的发展带动了人口流动的增加，城市的扩容、人口的迁移、经济的往来极大地带动人们的出行需要，尤其在上下班高峰期、节假日和春运，交通出行需求量激增。但由于城市公共交通运输力供给跟不上人口流动的快速增加，东莞市的乘车难现象十分突出，这在客观上为非法营运提供了土壤。

随着人们收入的增加，生活水平的提高，人们对生活质量有更高的要求，越来越多人需要更方便快捷的个体化交通方式，并有能力支付较贵的费用。这为“黑车”的生存提供了市场条件。

3.1.2 市场供给分析

面对如此庞大的出行市场需求，而公共交通的供给明显不足：

公交系统供给不足。一是公共交通规划欠缺科学性和系统性，公共交通体系建设滞后于经济的快速发展；二是很多城镇公共交通布局不够合理，有效覆盖面积小，公交车班次间隔时间长，尤其在郊区和城乡结合部比较突出；三是公交车运行效率低下，一些城镇没有建设公交候车亭，扬手即停的公交运营模式导致效率低下，城镇中心区交通拥堵，运行于固定线路的公交车不得不蹒跚前进；四是公交候车亭、客运站场、公共停车场等公交配套系统不完善，根本无法满足市民不断增长变化的出行需要。

出租车供给不足。根据合法出租车数量和城市常住人口数量计算，目前东莞

市大约有 7600 辆出租车，每万人拥有出租车仅 10 辆。而北京每万人拥有出租车 44 辆、上海 30 辆、广州 27 辆、重庆 15 辆。一些国际大都市，如伦敦每万人拥有出租车 60 辆、东京 80 辆、巴黎 170 辆、中国香港 200 辆。^[24]东莞市出租车数量严重不足，“打的难”成为老大难问题，虽然大多数人都知道“黑车”不安全、不正规，但在郊区和偏远地方，找一辆正规出租车实在很难，“黑车”在这时成为不二的选择。

3.1.3 市场供需平衡分析

人们的出行形成一个市场需求，而目前公共交通有效供给不足，需求量大于供给量。按照市场的供需规律，必然刺激生产者增加供给，然而政府对出租车数量的绝对管制，就自发形成“黑车”的市场供给，来填补市场的需求空缺。这些“黑车”确实能够填补公共交通的盲点，方便了群众出行。公交系统不完善、出租车数量不足、整个公共交通系统跟不上整个城市的发展步伐，使得“黑车”得到了一定的经营市场。

3.2 非法营运产生的必然性分析

马克思主义哲学告诉我们，矛盾是普遍存在的，事事有矛盾，时时有矛盾，“黑车”与出租车正是一对矛盾。

矛盾具有同一性，“黑车”与出租车相互依存，互为条件。没有出租车，就无所谓“黑车”了；没有了“黑车”，就没有必要存在办牌办证的出租车了。“黑车”与出租车相互渗透，相互包含，同处于客运市场当中。“黑车”与出租车彼此想通，在一定条件下可以相互转化，“黑车”可以通过政府引导成为出租车，而有些出租车司机承担不起高昂的费用，转而从事“黑车”营运。

矛盾具有斗争性。“黑车”与出租车相互差异、相互排斥、相互克服。它们在客运市场上争抢客源，追逐个人利益的最大化。出租车司机通过政府投诉、甚至罢驶等方式来排斥“黑车”，而“黑车”通过廉价便捷的服务争抢出租车的客源，甚至利用黑势力来垄断市场，排斥出租车。

矛盾双方既同一又斗争，由此推动事物不断发展。社会矛盾对社会政治发展与稳定造成了威胁，但同时赋予了持续发展与动态稳定的内在推动力。“黑车”泛

滥、出租车罢驶等社会矛盾出现了，政府通过寻找正确的方法缓解矛盾，社会就向前稳定发展了。

但是，矛盾是普遍的、绝对的，存在于事物发展的一切过程之中，是不可能从社会发展和人的生活中彻底消失的。从我国历史上看，没有一个时期不出现矛盾，我们能做的仅仅是缓解矛盾，而不可能消灭矛盾。因此，我们必须树立“动态的社会稳定观”，即在承认矛盾与冲突不可能消失的前提下，把矛盾与冲突限制在一定的范围内，容忍适当的社会冲突现象，允许存在一定程度的社会不稳定存在。这就体现了“以人为本”的科学发展观和社会主义和谐社会的理念。

矛盾非此即彼，强调斗争，我们需要调整事物关系，使其达到和谐，这就需要有一个第三方，站在客观、公平的立场上，来评判协调问题，进而能够使矛盾得以有效的解决。有好人，必然有坏人，用公安来调和；有人等待红灯，必然有人闯红灯，用交警来调和；有合法出租车营运，必然有不合法的私家车营运，用交通运输管理部门来调和。在一定程度上，非法营运是交通运输管理部门存在的基础。在当今社会，非法营运是必然存在的，不可能被消灭的，只要政府能调和出租车和非法营运之间的矛盾，尽量压缩非法营运的规模，降低非法营运的社会危害性，社会取得“和谐”，社会治理就能取得成功。

3.3 非法营运车与出租车的成本对比分析

以东莞为例，根据调查，一辆桑塔纳 3000 手动档的出租车每天两班 24 小时营业额一共是 600 元左右，一个月就是 1.8 万元。而每月要向公司缴纳 7600 元租金，支出油（气）费 4000 元，季度审、年审、保险、保养、维修等费用摊分在每月至少为 500 元。这样一辆出租车一个月的利润为 $18000 - 7600 - 4000 - 500 = 5900$ 元，平均每人收入 2950 元。而购置一辆长安之星面包车新车从事非法营运，购车款为 4 万元，按使用 5 年来计算，平均每月折旧 667 元。非法营运车在东莞每天工作 12 小时，普遍有二三百元的营业额，以每天 250 元来计算，每月就是 7500 元，减去车辆折旧 667 元、油费 2000 元、年审保险等其他费用 250 元，剩下 4500 元的纯利润。这两辆车的成本收益对比如表 1 所示。

另外，出租车还需要付出准入成本（如培训费、办理从业资格证和上岗证费、车辆抵押金等）、时间成本（如每月要去公司参加安全例会）、风险成本（如运管

部门的罚单、服务质量投诉处罚等)。

表 1 出租车与非法营运车的成本收益对比表 (单位: 元)

	营业额	租金/购车折旧	油(气)费	其他费用	利润(每人)
出租车	18000	7600	4000	500	2950
非法营运车	7500	667	2000	250	4583

数据来源: 东莞某出租车公司调查资料, 2010

这样一对比, 相对于合法出租车来说, 非法营运车低成本、高利润, 而且在市场上自由定价, 工作自由, 由此吸引了大量的人员从事非法营运, 甚至有些出租车司机放弃经营出租车转而从事非法营运。由此可见, 非法营运车越打越多的深层原因正是合法出租车高成本低利润和非法营运车低成本高利润形成的巨大反差。

因此, 要治理非法营运, 就要降低这个反差。分析表 1 可见, 反差主要源自出租车高昂的租金费, 而高昂的租金就是政府对出租车行业的垄断和出租车数量的严格管制造成。如果没有了政府的干预, 没有牌照费等行政收费, 出租车进入完全竞争的自由市场, 租金费就是车辆的折旧价加上贷款利息和出租车公司的微薄利润。一辆桑塔纳 3000 手动档的出租车新车车价为 10 万元, 按照 5 年营运期来计算, 利息约为 2 万元, 设出租车公司的赚取利润为 2 万元, 这样总费用为 14 万元, 再减去 5 年后的车价 3 万元, 就是 11 万元, 平均每月租金就是 1833 元, 再套入表 1, 就可得出截然不同的结果, 如表 2 所示。

表 2 自由市场下出租车与非法营运车的成本收益对比表 (单位: 元)

	营业额	租金/购车折旧	油(气)费	其他费用	利润(每人)
出租车	18000	1833	4000	500	5834
非法营运车	7500	667	2000	250	4583

数据来源: 东莞某出租车公司调查资料, 2010

从表 2 可看出, 出租车进入完全竞争的自由市场后, 利润反而要比非法营运车高, 非法营运者就会转而经营出租车。当然这只是粗略的计算, 放开数量限制后, 出租车数量增多, 营业额将减少没有考虑, 减少多少也没有预测数据, 但肯定的是, 出租车比非法营运车更有竞争力, 这就达到治理非法营运的目的。

3.5 政府打击非法营运陷入困境

3.5.1 非法营运的法理分析

在实际执法中，应这样界定非法营运：未经交通主管部门批准，以盈利为目的，擅自利用机动车辆，为社会公众提供运输服务，乘客有要约，司机有承诺，即构成运输合同，而不一定发生费用结算，这样就构成非法营运。“要约”是指乘客要乘坐该车到另一地方，并愿意支付车费；“承诺”是指司机答应搭载乘客到目的地，并收取车费。这是非法营运取证的关键和难点。具体取证时，至少要制作乘客询问笔录、司机询问笔录、现场笔录，并需要做全程执法摄像。

3.5.2 查车难

非法营运车辆光明正大地停着待客，对于运管人员来说，明知道它是“黑车”，但也无可奈何。等到司机和乘客谈好价钱，车辆启动了，执法人员也只能白看，因为法律不允许追车。如果在半路设卡拦截车辆，又遇上一个问题：《中华人民共和国道路运输条例》规定道路运输管理机构的工作人员不得随意拦截正常行驶的车辆。如果设卡查处非法营运的，一定是联合公安交警联合执法的。但如果非法营运司机见到前面设卡，要么掉头，要么加足油门闯关卡。剩下能成功拦停非法营运车辆的，大多数是“良民”，而“老油条黑车”是很难查到的。因此，运管部门在查处非法营运的执法手段和范围是非常有限的。

3.5.3 取证难

执法人员只有在取得确切、充分的证据后，才能依据认定的事实对违法经营者实施处罚。而乘坐“黑车”的乘客往往已经受“黑车”司机的诱导和恐吓而不敢说话，或者出于对“黑车”司机的同情而不想坦白。更有的乘客是司机经常接送的熟人，当执法人员询问时，往往采取抵抗态度，不予配合。现场执法人员明知道这是“黑车”，但苦于没有证据而只能放行。这些都使政府治理非法营运工作的效果大打折扣。

3.5.4 扣车难

当执法人员掌握证据实施暂扣车辆时，经常遇到当事人不配合，甚至暴力抗法，用身体拦住车辆，躺在车底，或召集同伙来围攻，试图阻止执法人员执行公务。更有点司机趁执法人员不注意，实施“抢车”。甚至有些“黑车”已向黑恶势力交保护费，一遇到问题，当地黑势力前来围攻执法人员，令执法人员处于两难境地。

3.5.5 处理难

《中华人民共和国道路运输条例》规定对非法营运者处以 3-10 万元的罚款，而大部分“黑车”本身就不值 3 万元，车主宁愿不要被查扣的车辆，而重新购买车辆，变本加厉地从事非法营运，不到半年时间就可收回成本，形成非法营运治理的恶性循环。

运管部门缺少法定的强制执行措施，面对不来处理的“黑车”，只能强制报废车辆，而执行费用和执行周期较长，还要支付停车保管费，增大了运政执法成本。更严重的是，有的被查获的“黑车”司机带上老人小孩来运管部门或政府机构静坐，更有甚者带上农药、汽油或爬上高楼楼顶，用一些过激手段相威逼，使非法营运整治工作陷入尴尬局面。

还有一个重要的难题是，在当今政府的监督体制下，运管部门实施处罚时难过权力关、金钱关、人情关。

3.5.6 执法力量单薄，执法权受限

运管部门的执法人员编制一般是很少的。全东莞市的交通综合执法人员仅 600 人左右，面对市场上 3 万多辆非法营运车辆，每个执法人员几乎要管 50 辆“黑车”，执法力量严重匮乏。

运管部门的执法人员的执法权受限，不具备交警具有的某些强制性措施的权力。如，《中华人民共和国道路交通管理条例》第六十八条规定：“除公安机关外，其它部门不准在道路上设置检查站拦截、检查车辆”。交通运输管理相关的法规对违章者不合作时的情况没有明确责任，法律法规没有明确赋予运政执法人员有

追踪堵截权。而且，运政机关不具有人身留滞权、搜查权等刑事执法权，单靠自身的力量，会在查处案件中会遇到重重阻力。

一方面，运管部门执法力量单薄，执法权受限，面对非法营运如此多的难题，往往是“不作为”或“少作为”。当遇到整治非法营运的浪潮时，就做一下行动声势，执法人员的积极性难调动；另一方面，社会秩序被“黑车”所破坏，出租车司机怨声四起，政府打击非法营运陷入困境。

4 旅客的交通出行选择博弈分析

4.1 旅客的交通出行成本构成

对旅客来说，准备出行时，可选择的交通工具具有公交车、出租车和“黑车”。根据国外的研究表明，影响旅客选择交通工具的主要因素为出行费用成本和出行时间成本。^[25]

旅客在乘坐交通工具过程中所消耗的不仅仅是车费，还有时间。按照西方经济学的影子价格原理，所消耗的时间若用于生产活动中便可创造商品价值，即该段时间若用于非生产性消耗，所造成的效益损失量的货币表现，称之为时间成本。时间成本等于时间乘以时间价值。显然，时间价值对于各人是不一样的，如亿万富翁比普通工人的时间价值要高；而每个人不同时机也是不一样的，如商人在赶着前往谈生意时的时间价值肯定要比他出外休闲购物时要高，因为万一延误时间造成谈生意失败造成的经济损失是巨大的。

考虑到乘坐“黑车”存在一定的交通安全风险，故增加一个因素为出行安全成本，表示乘客如果遇上安全事故将面临的损失分摊在本次偶然的出行的费用，也可以用货币值来衡量。安全成本具有很强的主观性，旅客对“黑车”的危害性认识起决定性作用。当然，影响旅客选择的还有舒适度和个人偏好等因素，在本研究中忽略。

根据决策理论的期望损益函数，旅客选择第 i 种交通方式的成本（损失）函数为：

$$E_i = P_i + V_i T_i + S_i$$

式中： i 表示公交车、出租车或“黑车”， P 为车费、 V 为时间价值、 T 为时间、 S 为安全成本。

4.2 旅客交通出行意向调查

今年年初，笔者站在东莞市石龙火车站作了一项“旅客交通出行意向调查”。调查表如下：

旅客交通出行意向调查表

亲爱的市民：

您好！我是华中科技大学公共管理专业的研究生，希望了解您这次出行搭乘交通工具的意向，为我的毕业论文研究提供依据。多谢您的合作！

经调查，从东莞市石龙火车站到西湖汽车站，乘坐各车辆的平均车费和耗时如下：

	车费	耗时
公交车	2元	40分钟
出租车	12元	15分钟
非法营运车	8元	15分钟

说明：①“耗时”指等车时间加上搭乘时间

②“非法营运车”指没有营运牌照，搭客收费的车辆

1. 此时，您会选择何种交通工具：

A. 公交车 B. 出租车 C. 非法营运车

2. 如果公交车和出租车的车费不变，公交车也有座位，但公交车的耗时有变化，您会如何选择：

	车费	耗时（分钟）												
A. 公交车	2元	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90
B. 出租车	12元	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
您的选择是：	A代表“公交车”	1.A	1.A	1.A	1.A	1.A	1.A	1.A	1.A	1.A	1.A	1.A	1.A	1.A
	B代表“出租车”	2.B	2.B	2.B	2.B	2.B	2.B	2.B	2.B	2.B	2.B	2.B	2.B	2.B
	C代表“无所谓”	3.C	3.C	3.C	3.C	3.C	3.C	3.C	3.C	3.C	3.C	3.C	3.C	3.C

3. 如果出租车和非法营运车的耗时不变，但出租车的车费有变化，您会如何选择：

	耗时	车费（元）												
A. 出租车	15分钟	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	24	28
B. 非法营运车	15分钟	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
您的选择是：	A代表“出租车”	1.A	1.A	1.A	1.A	1.A	1.A	1.A	1.A	1.A	1.A	1.A	1.A	1.A
	B代表“非法营运车”	2.B	2.B	2.B	2.B	2.B	2.B	2.B	2.B	2.B	2.B	2.B	2.B	2.B
	C代表“无所谓”	3.C	3.C	3.C	3.C	3.C	3.C	3.C	3.C	3.C	3.C	3.C	3.C	3.C

4. 请问您的月薪是：

A. 0-1000元 B. 1000-2000元 C. 2000元-3000元 D. 3000-4000元
E. 4000元-5000元 F. 5000元-7000元 G. 7000元-1万元 H. 1万元以上

在调查表中，问题2的目的是进行时间价值调查：设定公交车和出租车的车费不变，公交车也有座位时。当公交车的耗时足够短时，旅客一定会选择公交车。当公交车耗时逐渐增多，旅客觉得“无所谓”或直接改为选择出租车，就表明此时

的时间差的价值就是 10 元，就得到旅客的时间价值。如有一个样本：公交车耗时 40 分钟时选择“公交车”，45 分钟时选择“无所谓”，50 分钟时选择“出租车”。表明该旅客宁愿多付 10 元车费，也不愿意浪费多花 30 分钟在乘坐公交车上。此时，旅客的时间价值=10 元/30min=0.33 元/min。

问题 3 的目的是进行安全成本调查：设定出租车和非法营运车的耗时不变。当出租车的费用足够低时，旅客一定会选择出租车。当出租车车费逐渐增大，旅客觉得“无所谓”或直接改为选择非法营运车，就表明此时的车费差就是旅客的安全成本。公交车和出租车相对于非法营运车安全，故安全成本可视为零。

随机抽取 50 名旅客作为调查样本。调查的原始数据如下：

样本	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
问题 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
问题 2	90	90	80	80	80	80	80	70	70	70	70	60
问题 3	10	9	9	12	9	10	9	11	13	10	15	11
问题 4	100 0	100 0	100 0	200 0	200 0	200 0	300 0	100 0	100 0	200 0	200 0	200 0

样本	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20	A21	A22	A23	A24
问题 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
问题 2	60	60	60	60	60	60	60	55	55	55	55	55
问题 3	12	9	14	11	13	10	12	16	11	17	12	15
问题 4	200 0	300 0	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0

样本	A25	A26	A27	A28	A29	A30	A31	A32	A33	A34	A35	A36	A37
问题 1	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B
问题 2	55	50	50	50	45	45	40	35	35	35	35	30	30
问题 3	18	16	12	11	9	12	15	12	16	13	15	16	18
问题 4	300 0	500 0	300 0	200 0	300 0	400 0	300 0	300 0	400 0	200 0	300 0	400 0	500 0

样本	A38	A39	A40	A41	A42	A43	A44	A45	A46	A47	A48	A49	A50
问题 1	B	B	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C
问题 2	30	25	25	25	30	35	35	30	30	30	30	25	25
问题 3	24	28	16	15	16	11	10	9	11	10	10	9	11
问题 4	700 0	700 0	300 0	500 0	400 0	200 0	300 0	200 0	400 0	300 0	400 0	500 0	400 0

4.3 调查数据分析

4.3.1 旅客选择交通工具统计

问题 1 的调查结果如图 1 所示，在 50 名旅客中，选择乘坐非法营运车的有 8 人，占 16%。

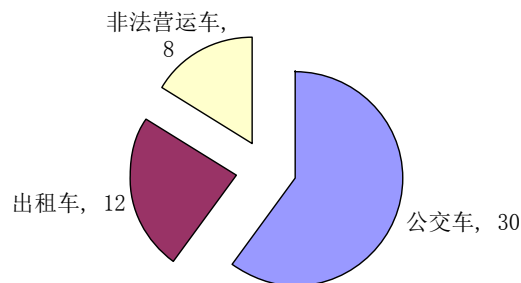


图1 旅客选择交通工具的比例图

4.3.2 时间价值计算

如图 2 所示。可见旅客的时间价值随着个人的收入增多是总体递增的。

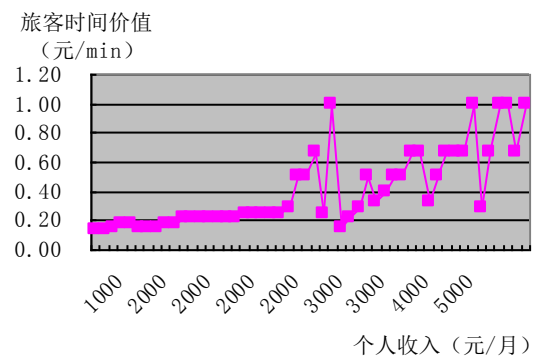


图2 旅客时间价值分布图

4.3.3 成本函数值计算

以样本 A45 为例，其时间价值和成本分别为 0.67 元/min、1 元。则该旅客此时的交通出行成本函数分别为：

$$\text{公交车: } E_1 = P_1 + V_1 T_1 + S_1 = 2 + 0.67 \cdot 40 + 0 = 28.80 \text{ 元}$$

$$\text{出租车: } E_2 = P_2 + V_2 T_2 + S_2 = 12 + 0.67 \cdot 15 + 0 = 22.05 \text{ 元}$$

非法营运车: $E_3 = P_3 + V_3 T_3 + S_3 = 8 + 0.67 \cdot 15 + 1 = 19.05$ 元

$E_3 < E_2 < E_1$, 表明该乘客此时优先选择非法营运车 (因为它支出的成本最少), 其次是出租车, 最后是公交车。

由此, 计算出每名旅客对公交车、出租车和非法营运车的成本函数值。函数值最少的, 表示旅客认为自己付出的出行成本最少, 因而就会选择该交通工具。其中, 选择非法营运车的旅客的成本函数分布如图 3 所示:

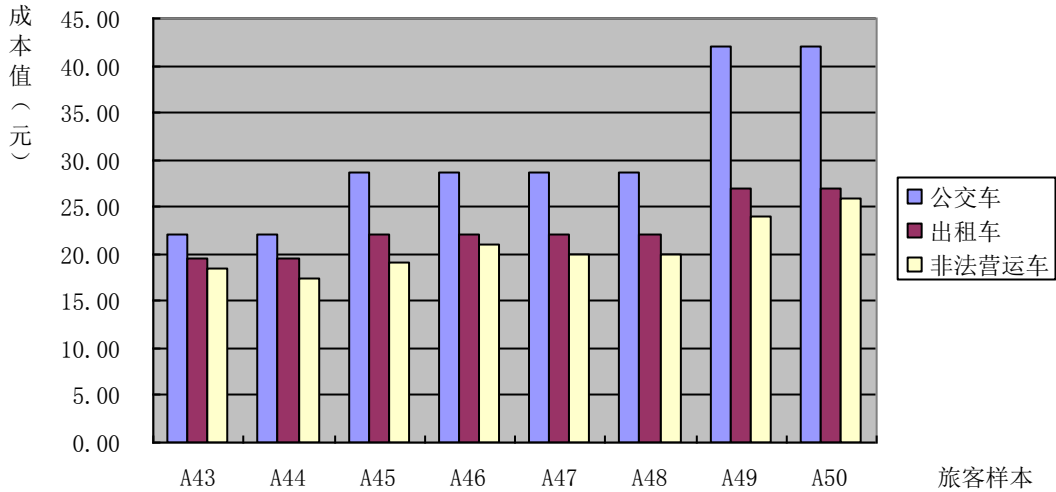


图 3 选择非法营运车的旅客的成本值图

4.3.4 假设缩短公交车耗时的分析

假设公交车的耗时缩短为 30 分钟, 原来选择非法营运车的 8 个样本的出行成本函数值如图 4 所示。从图中可见, A43 和 A44 两名旅客的成本函数值最少均为公交车, 此时, 他们就会放弃乘坐非法营运车, 转而乘坐公交车。

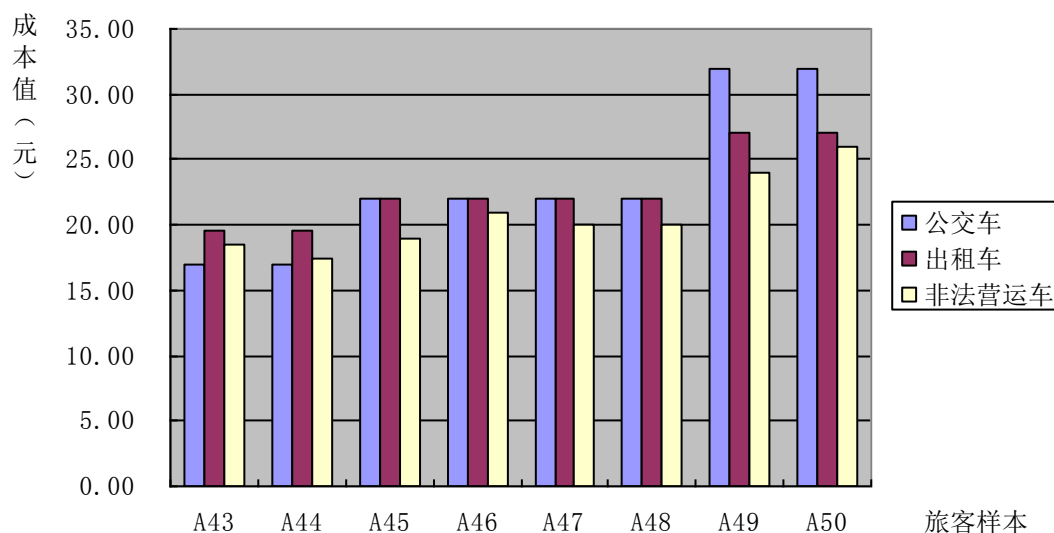


图 4 原选择非法营运车的旅客的成本值图（一）

4.3.5 假设下调出租车车费的分析

假设出租车的车费下调至 10 元，原来选择非法营运车的 8 个样本的出行成本函数值如图 5 所示。从图中可见，A43 旅客的成本函数值最少为出租车，此时，他就会放弃乘坐非法营运车，转而乘坐出租车；而 A44、A47、A48 旅客的出租车和非法营运车的成本函数值相当，他们可能会选择非法营运车，也可能会选择出租车。

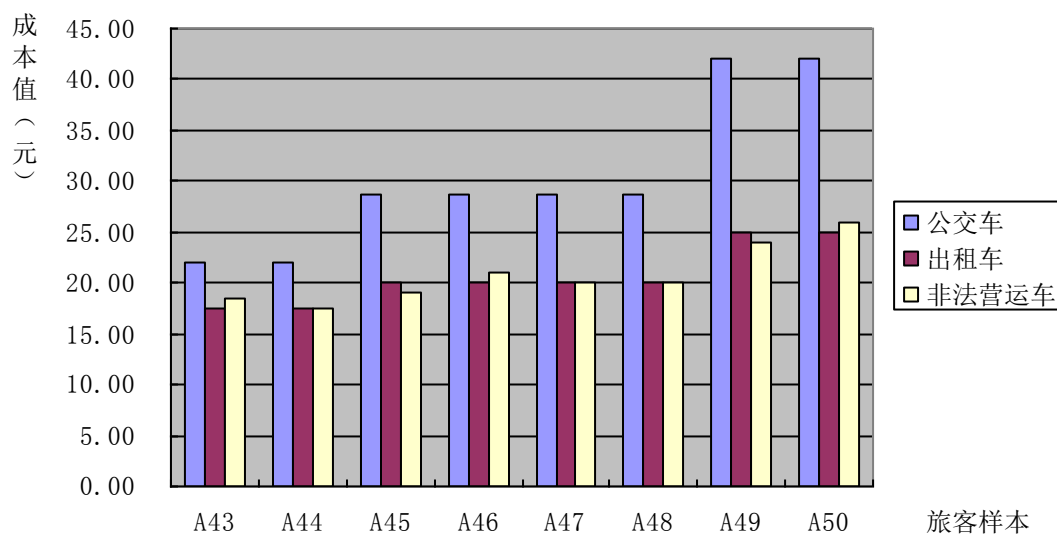


图 5 原选择非法营运车的旅客的成本值图（二）

4.4 调查结论

调查结果表明,旅客出行在选择交通工具上进行决策博弈,非法营运成功占有一定的市场份额。如果缩短公交车的时间 T_1 ,原来选择非法营运车的一部分旅客会转而选择公交车,因此要大力发展公共交通,加大班次密度,缩短运行时间;如果减少出租车车费 P_2 ,原来选择非法营运车的一部分旅客会转而选择出租车,因此要减少出租车的经营成本,压低出租车的车费。这样非法营运的市场份额自然缩减。

另外,时间价值 V 是随着个人的工资收入增加而增加的,随着人们的收入增加,选择快捷的交通工具的欲望增强,如果其他因素不变,非法营运将越来越多。如果加大宣传,提高人们对“黑车”危害性的认识,增加安全成本 S_3 值,能减少非法营运的需求。

这项调查是在三种车都共存的营运区间进行的,对于一些公交“盲点”或出租车少的地方,非法营运的市场份额可能会更大。

出租车的车费贵,要付出一定的等车成本。“黑车”通常便宜,又方便快捷,人们由于信息不充分,对乘坐“黑车”的风险没有一个正确的预期,认为偶然性的安全成本较小。搭乘公交车既便宜又安全,但候车时间长、乘坐时间长,对于有急事或时间价值很高的乘客来说,耗时成本是巨大的,足以超过车费的考虑,人们宁愿坐“黑车”,甚至多付点钱也愿意。非法营运问题就是由于公交车的耗时成本高、出租车的车费贵和数量少造成的。

5 出租车的政府管制存在弊端

清华大学孙立平教授接受媒体采访时表示：“不可否认黑车是一种反制度现象。因为黑车的‘黑’，就在于它是在现有的体制和规则之外。同时，黑车的存在获得了社会中相当一部分人同情，这种同情不仅来自黑车的使用者，也有相当一部分来自对现有出租车业经营管理体制的不满。而这种同情又是源于体制本身的不公正或弊端的时候，对这种反制度行为的治理将会愈发困难，甚至可能演变为一种使事态不断恶化的逻辑。”^[26]

5.1 出租车经营模式

东莞市的出租车行业的经营模式主要是公司经营模式。政府通过行政审批、招投标、拍卖等方式把一定数目的出租车牌照授权给若干家出租车公司使用；拥有牌照的各出租车公司再招募司机负责实际运营，司机每月向公司交纳租金，这是我国几乎所有的城市政府所采用的模式。而温州采用个体经营模式。政府把出租车牌照通过各种方式授权给个人，一个人只能拥有一张牌照，拥有牌照的个人既可以同时负责实际运营，也可以雇用别的司机。

5.2 数量管制存在弊端

东莞市政府对客运出租车实行严格的数量管制。典型的管制论者认为，客运出租车是城市公用事业，具有鲜明的公益性和资源有限性。如果总量失控，容易引发过度竞争、恶性竞争，这不利于政府部门的行业监管，不利于保护乘客权益。因此，必须根据城市规模、人口总量、经济社会发展水平等因素，对客运出租车实行限量控制。^[27]但数量管制存在几个弊端：

5.2.1 产生“天价”牌照，费用最终由乘客承担

政府对出租车行业进行牌照管制，实施典型的“政府垄断”，政府通过拍卖牌照、招投标等形式，产生出租车的“天价”牌照。

2005 年，东莞市推出 1200 个牌照，采用招投标的形式发放，产权为 10 年的牌照价格是 15 万元。2007 年，深圳推出 2000 个牌照，在反复提示风险的情

况下，最后依然拍出了 50 多万元高价牌照。2008 年 12 月，重庆市政府拍卖 68 张新的出租车牌照，产权年限 23 年左右，起拍价是 50 万。目前，丽江出租车牌照暴涨到 80 多万元，温州被炒到 140 万。政府对出租车服务市场进行牌照管制，创造了数额惊人的垄断租金，这些垄断租金，大部分是进入了政府的财政收入的。

高昂的出租车牌照费最终承担的便是乘客。对于乘客来说，乘坐出租车要向政府缴纳如此高昂的税费，倒不如乘坐非法营运车。这正是非法营运难治理的原因之一。

5.2.2 导致市场供求失衡

出租车数量应该由市场价格和市场供求等因素决定的。但政府取代了市场的角色，管制出租车数量。由于存在信息的不对称，政府不可能确定城市应有的出租车数量。而且，政府为了追逐高额的“垄断租金”，不可能投放过多的出租车。当供不应求，群众“打的难”时，政府管制的结果就是非法营运泛滥。

5.2.3 容易滋生腐败现象

政府感觉到高价牌照的弊端，就出台相关的政策。在《国务院办公厅关于进一步规范出租汽车行业管理有关问题的通知》中明确规定，所有城市一律不得新出台出租汽车经营权有偿出让政策，今后应逐步从有偿转为无偿。广东省采取以企业综合素质和服务质量为主要条件的招投标方式配置出租汽车经营权，择优确定经营者。而深圳拟采用限定最高价格的有偿使用方式，分配给符合条件、经营信誉好的企业来有偿使用。但是如何界定企业的服务质量和经营信誉呢？在我国现行的体制下必定会出现权力寻租，产生腐败，这是执行过程中面临的现实问题。总之，无论以何方式分配经营权，只要是政府垄断出租车的牌照，难免会滋生腐败现象。不仅政府官员会腐败，出租车公司也会腐败。2009 年东莞某些出租车公司涉嫌违规收取每辆出租车 12 万元的茶水费就是很好的例证。

5.3 价格管制存在弊端

政府对出租车价格进行管制的理由主要有三条：一是由于司乘双方的信息不对称，司机的信息明显多于乘客，如果价格由双方自由磋商而定，司机很可能会

欺诈乘客；二是可以减少交易成本，使当事人免去讨价还价的时间耗费；三是避免司机哄抬价格或进行低价无序竞争。^[28]但价格管制存在弊端：

5.3.1 扭曲市场交易，损害多方利益

价格应该由市场因素决定，包括供求关系、油价、车价等因素。实行价格管制后，市场体系中的价格机制完全失去了发挥作用的可能，车主不可能再通过降低价格的方法来吸引乘客，乘客无法从出租车的相互竞争中获得价廉物美的服务。

当定价高于市场均衡价时，价格管制导致乘客支付高价格，而司机失去很多客源。当定价低于市场均衡价时，人们就疯狂地争抢出租车，减少了对真正很有需要而愿意支付高价钱的乘客的供给机会，产生“打的难”局面，社会资源配置没有最大化，而司机从中也不会得到好处，积极性难调动。

司乘双方的信息不对称问题，可由政府提供最高限价来解决。而讨价还价本身就是市场的特点，乘客更关心的是车价而不是一点点的时间耗费。出租车行业本来就是一个非常典型的买卖市场，司机是卖方，乘客是买方，双方在自由公平的交易中获利。试想如果政府对豆腐、青菜都定价管制，就不会有今天物美价廉、丰富多彩的餐饮业。大量非法营运车的出现，体现了司机和乘客在讨价还价中获得“双赢”，得到效率的最大化。

5.3.2 增加政府的管理成本

正如出租车数量管制一样，政府不可能获取准确充足的信息来决定一个城市合理的出租车价格，这就导致了在市场经济体制下的一个怪现象，全国各地经常召开出租车价格听证会，而且逢听证必涨价，也很难平衡各方利益。政府为此付出很大的管理成本。

政府要为一个城市制定出租车型、各车型是否不同价格，如何体现为乘客提供错位服务等等这一切，政府都要包办，人为制造许多社会矛盾，令政府头疼不已。这就是过往计划经济的做法。我国改革开放，就是要将计划改为市场，一切由市场决定。

在一些地方，很多出租车不打表，乘客也愿意讲价，在平时通常低于打表价

格，在节假日又往往高于打表价格，这完全符合市场规律。但由于政府的价格管制规定导致大量的投诉，政府为打击不打表、拒载、绕路等行为付出很大的管理成本。

5.4 经营模式存在弊端

出租车的管理部门是政府，而实际经营是司机个人，出租车公司仅仅是政府管制出租车的幕僚机构。出租车公司是一个多余的中间环节，不仅多余，还成为有害的环节。因为作为追逐利润的企业，无可避免地榨取司机的经济利益，全国出租车行业的矛盾这么尖锐，就是因为有这个环节及其背后的利益链。

中国社会科学院的一份研究报告认为，出租车行业低技术、低投资，开出租车属于个体劳动，出租公司从经济学角度看，没有任何价值，因为所有的税费都来自司机，而政府收到的税金比公司收入少得多，只要方法得当，出租行业完全可以个体化。^[29]

5.5 角色定位错误

出租车是为了方便城镇居民出行而形成的一种消费服务，是公共交通的补充，但并不是公共资源，不属于公共产品，只是使用公共道路来营业而已。这和道路上的货车用来从事货物运输经营一样。公共产品要符合两个特性：非排他性和非竞争性。从非排他性来看，很显然当一个人正在“消费”出租车时，其他人是消费不了这项服务的，因此出租车是具有排他性的；从非竞争性来看，平时我们坐出租车也知道了，上下班高峰期是很难拦到出租车的，因此出租车具有竞争性。出租车市场属于可竞争市场，出租车行业的服务具有明显的竞争性和排他性的特点。出租车是提供给消费者的“商品”，属于可以通过供求规律和竞争规律来进行调节的范畴，以价格作为资源配置的信号能够实现市场供求平衡，实现社会资源的最优化配置。

正因为出租车行业“角色定位”模糊不清，所以出租车行业既有计划又有市场；其提供的服务既像商品又像公共品；出租车行业既要在市场中自谋生存、自求发展，又受到了政府统一定价、统一车型的行政干预。这种不伦不类的经营管理模式，使得出租车行业陷入尴尬境地。^[30]

因此，只要符合一定的条件任何自然人都有权获得其经营权，并且像其他商

品一样，不限定数量，不管制价格，一切由市场决定。否则就会产生大量的非法营运车辆。

6 香港治理非法营运的经验

十多年前香港也出现过非法营运的难题：地铁系统不完善、公交车况破旧，从而滋生了一些“黑车”非法营运，扰乱正常营运秩序，尤其是香港新机场刚启用时，出现了大量私家车拉客载人，非常猖獗。

香港特区政府整治新机场非法营运的主要做法是：一是警察进行全天候不间断巡视，一旦发现私自拉客行为，即提出“票控”，进行罚款或吊销驾驶执照；二是机场完善公交设施，尽可能为乘客提供方便、快捷、舒适的上下车环境；三是为给乘客按不同的行程提供不同的出租车服务，且收费合理；四是给乘客做好引导；五是做好宣传，反复告诫市民乘坐“黑车”的危害；六是鼓励市民举报。这些措施实施后，机场非法营运现象基本杜绝。港府又将这些经验推广到其他非法营运黑点，使交通营运秩序得到了很好的控制。香港市民自觉抵制乘坐“黑车”，警察更会严格执法。这一切都因为有充分的法律制约和保障。^[31]

香港治理非法营运，解决市民出行难问题，值得学习的经验是：

6.1 公共交通发达，人们没必要坐非法营运车

6.1.1 交通规划受法律保护

香港的交通规划，是香港整体规划的一部分，香港的规划受法律保护，几乎是不可改变的。香港将交通视为城市管理运作的血脉，真正落实“交通先行”。在城市功能规划时，总是首先考虑解决好交通问题。香港的规划尊重专家。而在我国内地，交通规划的法律保障和科学论证还远远不够，大多数停留在行政命令上。如深圳机场以广深高速公路为机场主要通道，但高速公路的大面积长时间堵车，深圳机场为此蒙受巨大损失。再如刚刚开通的广珠城轨，站场配套建设却没能及时跟上，导致公交车、出租车接驳滞后，形成市民“乘轨难”问题，这就滋生了大量的“黑车”。

6.1.2 公共交通网络非常发达

香港的公共交通网络非常发达，铁路、有轨电车、缆车、渡轮、巴士、出租车等交通方式组成的交通网络几乎遍及香港的各个角落，形成了现代化、多元化的交通体系，基本解决了香港市民的交通出行问题。香港有 700 万人口，每天有 1100 多万人次搭乘各种公共交通工具。其中，专营巴士和地铁的运输量最大，分别占到 37.8% 和 19.9%，出租车占 12.2%。超过九成的香港市民使用公共交通工具出行。为什么香港经济如此发达，使用公共交通的人这么多？因为香港的公共交通非常服务好，以致你不需要使用其他交通工具。交通网络布局合理、换乘便捷、管理科学。去哪里都方便，人们没有必要坐“黑车”，“黑车”自然没有生存空间。公共交通对于一个城市非常重要，但东莞市政府领导重视修桥铺路、卖地建房、鼓励小车，使 GDP 迅速增长，公共交通的发展往往被忽略。

香港公共交通以地铁作为城市公共交通的主干。研究显示，香港各类载客工具以其效率和功用排名，地铁位居首位，主要是它载客量大、成本小、对环境影响小，轻铁也属前列。出租车虽然能提供门到门的服务，但就道路使用效率来说，它是各类公交工具中最低的。

香港的巴士大多使用非常高的双层车，最新款的双层大客车价值近 300 万港币，设备、性能皆为一流。这种车容量大、占地少，非常适合在香港使用。香港的公共交通工具以最小的土地占用达到最多地载人达到极限，一台双层大巴能载 160 人。在东莞市，其实可以推行双层巴士，以解决繁忙公交线路拥挤的问题。

6.1.3 公共交通运营有保障

香港公交系统不仅为市民提供了方便快捷的服务，而且实现盈利，这主要因为特区政府建立了科学的交通管理体制，各公交机构也找到了有效的盈利模式。以地铁为例。香港地铁成为全球商业上最为成功的地铁，得益于“铁路与物业综合发展经营”的盈利模式(TOD)。在修建线路时，地铁公司积极与其他开发商共同开发车站及车站的上盖空间，兴建大型的住宅及商用物业，并共同管理物业，从中获得收益。^[32]东莞市的城市地铁、轻轨建设普遍欠缺资金，这一点无疑值得我

们借鉴的。

香港政府长期实施对公交企业给予法定的、稳定的公共财政补贴与价格政策。凡是公益性功能造成的亏损，香港政府予以全额补贴。这种补贴是法律规定的，而不是通过人际关系的。而在东莞市，许多地方还没有优先发展公交财政补贴政策，即使有政策的，也是要公交企业想方设法请领导吃饭、送红包才可获得。这是体制问题，目前是无法与香港相比的。

6.1.4 公共交通科技含量高

香港公共交通的科技含量很高。“八达通”卡能乘坐多种交通工具，1997 年仅软件投资就是 4000 万美元。到目前为止售出了 1000 多万张“八达通”卡，有收集乘车信息的功能，汇总这些信息，能精确统计出每条线路不同时间段的客流量。它对于及时调整行车路线和时间表，提高运行效率十分有用。^[33]香港开辟有公交专用道 BRT 系统，建立了通过交叉路口公交优先的信号系统。东莞市应注重将先进的信息技术、通讯技术、自动控制技术、计算机处理技术应用到城市交通系统中，以高水平的硬件设施为乘客提供舒适、便捷、高效的服务。

6.2 出租车进入自由市场，防止垄断

香港目前共有出租车 1.8 万多辆，占全港公交载客总量的 12% 左右。统一由政府定车型、定经营范围、定收费价格、发放的士司机驾照、发放的士牌照。政府以招标方式将的士牌照拍卖给个人或公司。香港出租车利用市场自由调节：一是市民个人或公司都可以作为主体自由进入的士行业，香港不少市民个人获得的士牌照，并采取不同方式赢利；二是的士牌照可进入市场自由买卖，价格也自由浮动；三是车行之间自由竞争，防止垄断产生暴利或损害的士司机利益。^[34]香港对出租车数量的管制，有着特殊的社会背景：公共交通完善，道路资源紧缺，社会体制完善。这和国内的情况不同。

香港出租车很重视民间的作用。交通咨询委员会、香港优质的士服务督导委员会和的士业内部的近 20 个商会和工会，能够做好政府与行业及市民的沟通协调工作，保障有关出租车的政府决策能够科学民主，保护出租车司机和市民的合法权益。共同促进的士行业的健康发展。

香港法律还规定，的士司机如做出任何动作去吸引别人来坐自己的车即属违法。香港的士司机绝大多数都遵纪守法、诚实有礼，为乘客提供优质服务，基本上不存在拒载、乱收费等现象。

6.3 香港法律对非法营运的处罚规定严厉

香港法律规定，没有的士牌照的私家车出租给别人或有偿载客即属违法。初次违反要罚款 5000 元、判处监禁 3 个月、吊销汽车牌照 3 个月。如其后再犯罪，则可被判罚款 1 万元、监禁 6 个月、吊销汽车牌照 6 个月。在我国内地，非法营运仅作经济罚款，震慑力不够。

6.4 香港执法严格：查处非法营运由警方负责

香港交通系统是由路政署、运输署及警方联合协调，各负其责。运输署负责《道路交通条例》和其它规管公共交通服务法例的执行工作；路政署负责公路的整体设计、建造和维修；而执法全权交给警方。香港约有 27000 警员，除了消防及特殊部门外，其它警员均需承担全方位的工作，包括维持秩序和治安、疏导交通等方面，当然包括查处非法营运案件。香港警员工作的多元化，保证了有足够人力赶到任何地点处理事故、查处案件。

香港是一个法治社会，凡事讲究依法办事，执法非常严格。香港警察普遍比较敬业，素质也较高，随时随地都可能在你的身边。一发现有违规，即提出检控，然后交给法院处罚。香港出租车业没有“黑车”。

总结香港治理非法营运的主要经验为：一是香港从重视交通规划、完善交通网络、保障交通运营、投入科技力量等方面大力发展公共交通，使公共交通足够发达，人们出行选择公共交通工具比乘坐私家车还要方便快捷，就没有必要乘坐非法营运车了；二是出租车自由竞争，管理良好；三是查处非法营运严格，处罚严厉。结合东莞市的政治体制和社会实际，香港经验给予我们启示：治理非法营运就应该从根本上解决群众出行难问题，就应该大力发展公交和扩大出租车的有效供给。

7 治理非法营运的对策

在非法营运产生的原因分析中可见，产生非法营运的根源在于公共交通和出租车的有效供给不足，而这个根源是由于政府发展公共交通力度不够和政府对外出租车的严格管制引起的。从香港的经验可知，公共交通的足够发达，就没有非法营运的市场。因此，治理非法营运的根本措施在于大力发展公共交通和放松出租车的政府管制。

7.1 优先发展公共交通

治理非法营运，首先要由源头着手，解决人们出行难问题。东莞市城市人口密度大，道路资源有限，不可能鼓励使用私家车。从国外发展的经验来看，世界各国都认识到公共交通的优越性，具有运量大、占道少、效率高等优点。优先发展公共交通是解决城市交通问题的重要手段，是满足人们交通出行需要的最主要途径，已成为城市交通发展的必然选择。

7.1.1 确立优先发展公共交通的地位，合理规划，科学发展

2004 年 3 月，国家建设部下发了《关于优先发展城市公共交通的意见》，确立了优先发展公共交通是我国发展的国家战略。但东莞市对发展公交不重视，公共交通发展缓慢，道路拥堵，人们出行困难。各地区和有关部门应进一步提高认识，确立优先发展公共交通的发展战略地位，明确指导思想和目标任务，采取有力措施，加快发展步伐。

各地方政府应以公共交通为核心，对城市的人流现状和发展趋势进行充分调研，编制实施城市综合公共交通体系规划，建立以公共交通为主导的城市发展模式。政府应聘请智囊团进行科学规划和论证，并应该尊重专家的意见，避免以领导的个人意志为核心的行政命令模式。

7.1.2 加大财政投入

一项名为“美国公共交通的经济论据”的研究报告显示，美国纳税人每花 1 美

元用以发展城市公共交通，其取得的经济回报至少是 4 美元，甚至更多。这说明了政府对公交的经济投资可取得良好的社会回报。国外的经验和我国的现实都说明，发展城市公共交通是政府不可推卸的责任，只有加大投入，才能保持城市公共交通的活力。

优先发展城市公共交通，应进一步加大政策扶持力度，对轨道交通、综合换乘枢纽、场站建设，以及车辆和设施装备的配置、更新应给予必要的资金和政策扶持。对公共交通企业的公益性亏损给予补贴，设施用地优先安排，税费给予减免。

7.1.3 优化公交网络，加大班次密度，完善公共交通基础设施

一是建设形成以轨道交通为骨干、地面客运公交为主体，快速公交、普通公交、小型公交相协调，覆盖城乡的公共交通网络。将运输的“盲点”降低到最低点，使“黑车”无隙可乘，无空可钻，才能从本质上消除非法营运的存在。二是加大公交车辆投入，合理调配运力，从而加大公交班次密度，缩短乘客的候车时间。三是合理规划设置场站和配套设施，将公共交通站场作为新建公共场所、经济开发区、住宅小区等工程项目配套建设的一项内容，建设港湾式停靠站，配套完善候车亭、站台设施。实现“人们去哪里都方便，没有必要坐黑车”，非法营运的治理难题也就迎刃而解。

7.1.4 给予城市公共交通系统以优先通行权

在城市道路规划系统中，要从时间和空间上给予城市公共交通系统以优先通行权；要科学设置公交优先信号系统，减少公交车辆在交叉口的等待，提高城市公共交通的运行效率；要加强公交专用道的建设，强化公交专用道的管理力度；要将更多的道路空间资源提供给城市公共交通、自行车和步行者使用，保障城市公共交通的道路优先使用权。

7.1.5 建设轨道交通、BRT、立体公交

城市轨道交通具有运量大、速度快、安全、准点、保护环境、节约能源和用地等特点。世界各国普遍认识到：解决城市的交通问题的根本出路在于优先发展以轨道交通为骨干的城市公共交通系统。

快速公交系统（Bus Rapid Transit）简称 BRT，是一种介于轨道交通与常规公交之间的新型公共客运系统，通常也被人称作“地面上的地铁系统”。它是利用现代化公交技术配合智能交通和运营管理，开辟公交专用道路和建造新式公交车站，实现轨道交通运营服务，达到轻轨服务水准的一种独特的城市客运系统。

深圳华世未来泊车设备有限公司正在研发一种新型立体快速公交车系统。车辆模型已于 2010 年 9 月在北京展示。这种新型巴士行驶的速度在 60-80 公里，最大的特点是快巴在行驶时如同公路上移动的隧道，小汽车在其下层两个车道通过，两者互不干扰，避免了公交车和小汽车争道的情况，成本仅为地铁的十分之一，特别适合在人多车多的大城市使用。不久的将来可能首先在北京门头沟试运行。美国《纽约时报》2010 年 8 月 18 日为此报道了一篇文章：《“立体公交”（straddling bus）成为解决中国交通拥挤的解决方案》。

7.1.6 发展小公交

人们乘坐公交时，往往从居民社区到公交站的一至两公里的路程没有公交车，市民只好选择“黑车”了。东莞市的城市公共交通，不但要在主干道上大力发展，也要加大城市公共交通微循环建设，疏通“毛细血管”，才能让交通主动脉畅通。

在香港，巴士分为专营巴士、非专营巴士和小巴三大类，线路遍及全港。香港的小巴有红色和绿色之分，绿色小巴有固定的路线、班次和收费，红色小巴则没有，招手即停。

要解决“最后一公里”问题，可学习香港经验，可开通小公交线路，将出行群众运送到交通干线上的公交站，有固定的循环路线，但没有固定站点，扬手即停，实行“一元票”制度。车型可选择小型巴士，甚至可将现有的“黑面的”收编来发展小公交。这样就可彻底消除非法营运的生存土壤。

7.2 放松出租车的政府管制

非法营运给交通秩序和社会治安带来各种危害，为现代文明社会所不容。长期以来，东莞市对出租车行业实行严格的政府管制，在一定程度上能够维护公共利益，调节市场失灵，缓解交通压力。但是，同时损害了司机与乘客的利益，降低了社会资源分配的效率和社会福利水平，导致运输市场供求失衡，繁殖了大量的非法营运车辆，反过来又增加政府管制成本和社会的压力。仅靠政府的打击不能从根本上解决非法营运问题。只有放松政府的管制，让出租车最大限度地回归市场，让市场这只“无形的手”来进行调节，才能促进出租车行业的健康发展，从而缓解非法营运的难题。

事实上，放松管制确实发生了。在英国、爱尔兰、荷兰、瑞典、挪威、美国的一些城市以及新西兰、日本、韩国、新加坡的一些地方，数量管制和费率管制都被不同程度地解除了。人们投资和经营出租车的自由度显著扩大，收到了不同程度的积极效果，当然也有许多亟待解决的问题。实践告诉我们，数量管制和费率管制不是出租车业天经地义的自然法则。^[35]

出租车行业管制的目标是：保障安全，维护社会秩序，保障出租车行业的健康发展；为公民的出行提供有效选择；促进交通事业的发展，维护城市形象。基于这个出发点，政府对出租车应仅作最少的、最必要的管制，最大限度回归市场。

7.2.1 放宽市场准入，允许个体经营

出租车行业是一个低技术、低成本、依靠司机个体劳动的行业，没有必要一定要公司化。出租车行业的竞争不仅包括价格和服务竞争，也应该包括不同经营模式的竞争。法律应开放对经营组织形式的限制，允许任何法人公司、个体工商户等各类经营者进入市场，而不进行垄断。只有在引入多元竞争之后，让各种主体参与出租车市场的开发，才能激活市场。让那些现在从事非法营运的、符合一定准入条件的司机也能名正言顺地获得合法出租车经营权，才能缓解非法营运问题。

新制度经济学告诉我们，不同的产权约束对人们的激励是不同的，“在经济运行过程中，若当事人的利益通过明确产权得到肯定与保护，则主体行为的内在动力就有了保证”。^[36]出租车的独立性与流动性决定了出租车的个体经营应该是

效率最高的，因为脱离了公司这个不必要的中间层。因此提高出租车产出，为乘客提供优质服务，最有效的制度安排应该是司机直接拥有牌照，实行个体经营。

在国外出租车行业很多是个体经营的，出租汽车公司也是小型化的。在英国，出租车经营者超过三分之二是“自我雇佣”的车主型司机，挪威甚至要求所有的经营者自己必须是出租车司机。

很多人担心，经营者个体化可能降低出租车事故的偿付能力和服务质量监管能力。政府可设定以下市场准入条件来解决：一是购买强制性的责任保险，当出现事故时主要依靠保险来赔偿；二是进行安全驾驶资质审查，规定驾驶年龄和无事故驾驶年限；三是进行必要的职业技能培训及考核，包括道路的熟悉情况、礼貌用语、应急技能等；四是审查出租车的技术标准，限定车辆的外观，而不是限制车型，然后统一喷涂颜色；五是强制安装 GPS 和服务质量评分仪器，乘客可在服务过程中评分，并累积在该车车顶的电子屏幕上，政府可定期对服务质量积分进行奖惩，乘客也可根据此积分来选择服务质量较好的出租车，司机就会为经营自己的积分来为乘客提供优质服务。

根据鲍莫尔的可竞争市场理论，在完全可竞争的市场，进入市场或退出市场应该是完全没有障碍的。因为是来自潜在进入者的潜在竞争，能对市场中出租车经营主体的均衡行为产生有效约束。市场的特点就是要优胜劣汰，当潜在进入者觉得出租车有利可图时，便可通过付出最少的成本进入经营；当现有经营者认为无利可图或被市场淘汰时，付出最少的沉淀成本，就可退出市场。这样，出租车市场就可健康发展了。

7.2.2 放开数量管制，兼用宏观手段调节

群众的出行需求大于出租车数量的供给，而政府对出租车的数量管制，导致了非法营运的出现甚至泛滥，因此，需要放开出租车的数量管制。

出租车是一种可以由市场调节的“商品”。当市场上出租车数量过多，利润率偏低，一部分出租车将自觉退出市场；当出租车数量过少，利润率偏高，这又会使行业外人员选择投资出租车，直到出租车市场的供求平衡。而且出租车的沉淀成本少，进入与退出容易，市场更能快速有效地调节出租车的数量。因此市场调节的结果不会使得出租车源源不断地进入市场而不退出市场，市场的调节作用

会使出租车数量保持在一个较为稳定的水平上。^[37]

放开出租车数量管制，一定会导致出租车数量增加。那么，是否会引起交通拥堵和环境污染这两种负外部效应呢，是否会造成空载率攀高呢？

从其他一些国家放开出租车数量管制后的情况来看，未有任何资料表明，出租车数量的增加会加重交通拥堵和环境污染。而实际上，就算东莞市实施严格的出租车数量管制，也一样同时存在大量的、甚至比出租车还要多的非法营运车。日益加重交通压力的不是出租车，而主要是私人轿车的急速增长。

东莞市出租车的空载率高的原因不是因为出租车少，而是因为出租车均以巡游和站点候客服务为主，巡游服务又远多于站点服务，预约服务的比重微乎其微。以巡游为最主要服务方式显然会产生较高的空驶率。而在欧美以及澳大利亚和新西兰，预约服务大多占出租车服务的 50% 以上。东莞市政府要做的工作并不是限制出租车的数量，而是要大力发展出租车预约方式，并给予鼓励，这样才可提高出租车的承载率，节约道路资源，保护环境。

当然，出租车数量不全应由市场决定，市场也会因为道路资源、信息等因素失灵。政府可对出租车征收出租车营运税来调节。在一些人口密度较低或公共交通欠发达的地方，可少征收出租车营运税，让市场占主导；在一些人口密度较高、道路资源紧张、公共交通发达的地方，可高征收出租车营运税，以鼓励群众乘坐其他公共交通工具。因为出租车在公共交通工具中的效率是最低的。

在有数量管制的情况下，出租车牌照通常具有高昂的市场价格。数量管制一旦取消，这些财产顷刻贬值。政府应否对原有牌照持有人给予补偿呢？如果当初出租车牌照是政府价格招标或拍卖的方式出售给商人的某种权利，收回时应予补偿。如果当初政府仅作行政审批发放牌照的，就不应该补偿。

7.2.3 放松价格管制，政府设定上限价

西方经济学认为，市场供求决定价格，价格作为一种市场信号又反过来可平衡市场供求。当市场上出租车稀少，人们就愿意支付更高的价钱乘坐，出租车得到高回报，刺激潜在进入者进入出租车市场，解决“打的难”问题；随着出租车的数量增加，经营者不得不降低运价以吸引乘客，部分经营者觉得无利可图，就会退出市场。这其中，价格发挥了杠杆作用，调节了市场供求关系，使市场资源得

到优化配置。因此，政府不能对出租车运价进行定价，否则一切措施将失效。

市场是一部成本低廉、运作精巧、效益最佳的机器，绝大多数情况下，其本身就能有效地调节经济运行活动。所以，政府尽量利用市场固有的力量去解决问题。只有当市场明显失灵而政府干预显然有效时，才可适当采取政府干预行动。

泰国曼谷出租车租价就不受管制。新西兰可以让出租车公司各自自由定价，但需要给政府备案，并必须在车子内外张贴价格信息。

寻找价格的讯息费用高，以及乘客和司机之间的信息不对称是支持运价管制的最强的理由。乘客有时不知道离目的地有多远，需要支付多少费用，在没到终点前无法知道这辆出租车的服务质量。为了解决信息不对称问题，信息弱势方可以通过设计某种方案来主动识别对方的私人信息。由于获取完全信息的成本高昂，只能容忍于一个适当的搜寻范围而不是把所有潜在的信息都进行评估，正如一个理性行为人不会为了买一块价格最低的方糖而询问所有商店。^[38]

东莞市可以考虑通过政府设定上限价来解决问题：政府为出租车运费设定一个标准价，并允许最高上浮一定的百分比（如 60%）。每辆车的司机自主确定一个百分比，显示在车顶电子屏幕上，即表示当前按标准价的百分之几来收费，如淡季可能是 80%，旺季可能是 160%，车辆档次高的，可能高点，车辆档次低的，可能低点。这个百分比的就是价格指标，司机可以在上限价范围内随时作调整。当然也可以讨价还价，但不允许超过上限价。这样，乘客就可以根据车顶电子屏幕上的价格指标及服务质量积分来自由选择乘坐出租车。另外，如果司机进行不合理的收费，乘客可通过车上设置的服务质量评分仪评分或投诉。由于有上限价的保障及评分投诉机制，乘客的利益就得到保障。事实上，现在长途客运班车的票价就是执行上限价管理的，实践证明这种管制方式是有效率的。

如果政府放松出租车的管制，一部分“黑车”转为合法的出租车，一部分“黑车”被廉价优质的出租车所淘汰，“黑车”的数量将大大减少，非法营运问题将大大缓解。但近年来，非法营运现象越演越烈，出租车矛盾不断激化，人们对政府治理的怨言增多。国内学者纷纷呼吁要放松对出租车的政府管制，却遭遇强大的阻力，议而不行，进展迟缓。这是因为根深蒂固、盘根错节的行业既得利益形成了维护现有管理制度的坚固堡垒。这是放松管制改革必须面对的现实条件。政府应该从公众利益出发，从维护政治稳定的高度出发，对现行的出租车管理体制进

行改革，化解非法营运与出租车的社会问题。

结束语

任何存在的事物都有其存在的原因。非法营运现象，就是由于公共交通不完善和政府对出租车的严格管制，引起公共交通和出租车的有效供给不足所致。因此，政府要优先发展公共交通，全面放松对出租车的管制，满足人们的出行需求，“黑车”就会自然被社会淘汰。

优先发展公共交通是我国的国家战略，但从非法营运和城市交通拥堵的现象看，东莞市的公共交通明显滞后于经济发展。发展经济，交通先行。不只要修桥铺路，更要发展公交。这是任何一个城市，任何一个国家都必须大力发展的事业。只有实现“人们去哪里都方便，没有必要乘坐非法营运车”这个目标，非法营运就可“无为而治”。

我国实施改革开放，从计划经济转向市场经济体制，释放了巨大的生产力，社会经济得到蓬勃发展。但是，东莞市社会还存在很多计划经济的影子，阻碍了市场经济发展和社会进步。对出租车的政府管制引起非法营运的泛滥，正是例证。改革需要继续深入，需要将出租车回归市场，付之活力。

对于如何开展打击非法营运工作、如何提高群众的安全意识等方面，也是治理非法营运的措施，但本文认为并不是根本所在，不作探讨。

注 释

- [1] 霍娅敏等.燃油税对非法营运问题的影响.交通企业管理, 2009(5):11
- [2] 董伟.非法营运研究, 法律图书馆网, <http://www.law-lib.com/>, 2010-1-13
- [3] 商炳俊.黑出租车问题与对策研究.华东师范大学硕士学位论文, 2008:18~24
- [4] 王胜普.黑车何时能根治.交通企业管理, 2002(2):25
- [5] 吴润元.上海整治“黑车”问题的难点及对策.综合运输.2006(7):69
- [6] 黄燕.北京市黑出租车问题治理研究. 对外经济贸易大学硕士学位论文, 2007
- [7] 何昭瑾.城市“黑车”的成因与整治的法理思考.上海城市管理职业技术学院学报, 2008(1):53
- [8] 史丽娜.浅议“黑车”的治理.辽宁省交通高等专科学校学报, 2008(3):70
- [9] 闫岩.沈阳市“黑车”治理问题的对策研究.吉林大学硕士学位论文, 2009:17
- [10] 田晟、王璇、司徒炳强.基于博弈论的城市“黑车”存在及管理研究.交通运输系统工程与信息.2008(8):137~142
- [11] 王镜、于庆辉、王江.假牌、套牌车非法营运的经济博弈分析.物流技术, 2007 (183): 66~68
- [12] 毕圣洁.城市“黑车”治理的制度经济学分析. 经济研究导刊.2009(33): 147~148
- [13] 惠州新闻网.优先发展公共交通方能减少非法营运.http://www.zgbus.net/shownews.php?news_id=286, 2007-7-12
- [14] 张建松、宋韵芸.“打黑”能否真正遏制“黑车”泛滥.人民公安报•交通安全周刊, 2009-11-27
- [15] 何增强.关于整治非法营运出租车的思考.河北建筑科技学院学报(社科版). 2005 (2)
- [16] Beesley,M E et al.Information for regulating:the case of taxis. *The Economic Journal*,1983(93):594~615
- [17] Teal,R F and Berglund,M. The impacts of taxicab deregulation in the USA.*Journal of Transport Economics and Policy*,1987 (1):37~56
- [18] Morrison,P S.Restructuring effects of deregulation:the case of the New Zealand.*Taxi Industry,Environment and Planning*,1997(29):913~928

- [19] 王军.为竞争而管制: 出租车业管制改革国际比较.北京, 中国物资出版社, 2009
- [20] 于帅.从市场角度看对“黑车”的治理.江苏警官学院学报.2006(9):135
- [21] 由晨立.“黑车”不黑. http://www.zhuanxing.cn/project_view.aspx?id=538&project=12&class=114&nd=1, 2010-2-1
- [22] 小贾尔斯•伯吉斯.管制与反垄断经济学.玛金华泽.上海财经大学出版社, 2003:4
- [23] 黄燕.北京市黑出租车问题治理研究.对外经济贸易大学硕士学位论文, 2007:7
- [24] 吴润元.对私车拼车载客现象的分析和思考.交通与运输, 2007(05)
- [25] 周伟.旅客时间价值.交通运输工程学报, 2003(9):113
- [26] 胡媛.黑车:谁的困境.法律与生活.2006(7)
- [27] 李晓峰、熊燕舞.出租车行业准入之痛: 国内出租车市场准入制度的演进.运输经理世界, 2007(05)
- [28] 王骏涛.舟山出租车价格管制的经济学案例分析.浙江海洋学院学报(人文科学版), 2004(02):60
- [29] 新华社.中国社科院报告认为: 出租车业完全可以个体化.
<http://news.anhuinews.com/system/2003/02/12/000242386.shtml>, 2003-02-12
- [30] 红网.从雷打不动的“份钱”反思出租车行业的角色定位.
<http://opinion.hexun.com/2007-11-18/101427629.html>, 2007-11-18
- [31] 屠海鸣.香港治理“黑车”的经验.运输经理世界, 2009(12):81
- [32] 刘伟、陈孔军.典型城市公交特点及其对东莞的启示.东莞理工学院学报, 2009 (06):30
- [33] 苏金花.刍议香港的公共交通管理.北方经贸, 2008(02):136
- [34] 陈东.香港出租车业没“黑车”.市场报, 2006-05-17(8)
- [35] 王军.为竞争而管制: 出租车业管制改革国际比较.北京, 中国物资出版社, 2009: 2
- [36] 黄新华.从现代产权理论看国有企业产权制度改革.鹭江职业大学学报, 2003(6)
- [37] 商炳俊.黑出租车问题与对策研究.华东师范大学硕士学位论文, 2008:41
- [38] 丹尼•斯卡尔顿、杰弗里•佩罗夫.现代产业组织.黄亚钧, 等, 译, 上海:上海

三联书店.上海人民出版社 1998:814~815

致 谢

我在东莞市交通运输局某分局工作，从事打击非法营运工作已有 8 个年头，一直困恼于为何非法营运这么难治理，经本次研究，才使我廓然开朗。

本论文能够顺利完成，首先要多谢我的导师蒋天文博士，他能在百忙之中给予我指导，从论文的选题、资料的收集、论文的立论、定稿倾注了极大的心血，他严谨治学、一丝不苟的精神，永远是我学习的榜样。再者，要感谢东莞某出租车公司提供资料，感谢同事们在我做问卷调查时提供帮助，感谢东莞图书馆帮助我搜集资料。同时，要感谢华中科技大学东莞研究院的老师和同学们，让我收获了珍贵的同窗情和师生谊。

参考文献

- [1] 徐晓东.决策理论与方法.华中科技大学公共管理学院, 2006
- [2] 高鸿业.西方经济学.中国人民大学出版社, 2000
- [3] 张维迎.博弈论与信息经济学.上海人民出版社, 1996
- [4] 裘瑜、吴霖生.城市公共交通运营管理实务.上海交通大学出版社, 2004
- [5] 陈先达、杨耕.马克思主义哲学原理.北京, 中国人民大学出版社, 2010
- [6] 陈建先.公共物品理论与政府经济行为定位.行政与法, 2003 (2)
- [7] 辛传海.公共管理学.北京, 对外经济贸易大学出版社, 2007
- [8] 汤雄.中国“黑车”调查.报告文学, 2005 (2)
- [9] 鸿银兴、刘建平.公共经济学导论. 北京, 经济科学出版社, 2003
- [10] 王建伟、颜飞.公路运输经济管制.北京, 中国财政经济出版社, 2007
- [11] 顾海兵.北京黑车:垄断下的竞争.中国社会导刊, 2005 (21)
- [12] 林新真.价格双轨制市场化改革思路.发展研究, 2005(4)
- [13] 王军.为竞争而管制: 出租车业管制改革国际比较.北京, 中国物资出版社, 2009
- [14] 王克勤.北京出租车业垄断黑幕.中国经济时报, 2002-12-6
- [15] 何昭瑾.城市“黑车”的成因与整治的法理思考.上海城市管理职业技术学院学报, 2008(I)
- [16] 吴润元.上海整治“黑车”问题的难点及对策.综合运输.2006(7)
- [17] 黄燕.北京市黑出租车问题治理研究. 对外经济贸易大学硕士学位论文, 2007
- [18] 姜斌.非法出租车营运的法律经济学分析.
<http://www.law-economics.cn/list.asp?unid=1703>, 2009-9-30
- [19] 史丽娜.浅议“黑车”的治理.辽宁省交通高等专科学校学报, 2008(3)
- [20] 闫岩.沈阳市“黑车”治理问题的对策研究.吉林大学硕士学位论文, 2009
- [21] 田晟、王璇、司徒炳强.基于博弈论的城市“黑车”存在及管理研究.交通运输系统工程与信息.2008(8)
- [22] 王镜、于庆辉、王江.假牌、套牌车非法营运的经济博弈分析.物流技术,

2007(183)

- [23] 毕圣洁.城市“黑车”治理的制度经济学分析.经济研究导刊.2009(33)
- [24] 张建松、宋韵芸.“打黑”能否真正遏制“黑车”泛滥.人民公安报•交通安全周刊, 2009-11-27
- [25] 何增强.关于整治非法营运出租车的思考.河北建筑科技学院学报(社科版).2005(2)
- [26] 于帅.从市场角度看对“黑车”的治理.江苏警官学院学报.2006(9):135
- [27] 由晨立.“黑车”不黑. [http://www.zhuanxing.cn/ project_view.aspx?id=538&project=12&class=114&nd=1](http://www.zhuanxing.cn/project_view.aspx?id=538&project=12&class=114&nd=1), 2010-2-1
- [28] 霍娅敏等.燃油税对非法营运问题的影响.交通企业管理, 2009(5)
- [29] 董伟.非法营运研究, 法律图书馆网, <http://www.law-lib.com/>, 2010-1-13
- [30] 小贾尔斯•伯吉斯.管制与反垄断经济学.玛金华泽.上海财经大学出版社, 2003
- [31] 商炳俊.黑出租车问题与对策研究.华东师范大学硕士学位论文, 2008
- [32] 吴润元.对私车拼车载客现象的分析和思考.交通与运输, 2007(05)
- [33] 胡媛.黑车:谁的困境.法律与生活.2006(7)
- [34] 李晓峰、熊燕舞.出租车行业准入之痛:国内出租车市场准入制度的演进.运输经理世界, 2007(05)
- [35] 王骏涛.舟山出租车价格管制的经济学案例分析.浙江海洋学院学报(人文科学版), 2004(02):60
- [36] 新华社.中国社科院报告认为:出租车业完全可以个体化.
<http://news.anhuinews.com/system/2003/02/12/000242386.shtml>, 2003-02-12
- [37] 红网.从雷打不动的“份钱”反思出租车行业的角色定位.
<http://opinion.hexun.com/2007-11-18/101427629.html>, 2007-11-18
- [38] 周伟.旅客时间价值.交通运输工程学报, 2003(9)
- [39] 屠海鸣.香港治理“黑车”的经验.运输经理世界, 2009(12)
- [40] 刘伟、陈孔军.典型城市公交特点及其对东莞的启示.东莞理工学院学报, 2009(06)
- [41] 苏金花.刍议香港的公共交通管理.北方经贸, 2008(02)
- [42] 陈东.香港出租车业没“黑车”.市场报, 2006-05-17(8)

- [43] 朱婷婷.出租车行业的政府规制研究.华东政法大学硕士学位论文, 2008
- [44] 黄新华.从现代产权理论看国有企业产权制度改革.鹭江职业大学学报, 2003 (6)
- [45] 钟展.出租车行业特许经营权问题研究.中南大学硕士学位论文, 2009
- [46] 唐浩文.服务型政府视野下政府管制改革研究.西南政法大学硕士学位论文, 2010
- [47] 冯皓.行政处罚权相对集中问题研究.研究生法学, 2008 (1)
- [48] 陈明艺.国外出租车市场规制研究综述及其启示. 外国经济与管理, 2006 (8)
- [49] 袁凡.从制度变迁角度探讨出租车经营权转让制度改革的模式.华中科技大学硕士学位论文, 2008
- [50] 陈星光、周晶、朱振涛.城市交通出行方式选择的演化博弈分析. 管理工程学报, 2009 (02)
- [51] 肖海燕、王先甲.政府参与模式下出行者出行方式选择行为的演化博弈分析. 管理工程学报, 2010 (02)
- [52] 王志立.城市出租车罢运的成因及应对策略.天津市经理学院学报. 2009(6)
- [53] 高洁.我国出租车罢运事件的研究.浙江工商大学硕士学位论文, 2010
- [54] 汪沛.执法行为的信息费用:以上海“钓鱼执法”案件为例.甘肃政法学院学报, 2010(5)
- [55] 莫艳.从美国汽车运输管制政策演变历史看中国发展趋势.网络财富, 2010(10)
- [56] 郭玉闪.管制成本与社会公正:透过北京市出租车业看政府管制的失败.中国制度变迁的案例研究 (第四集), 2005
- [57] 王军.出租车行业不需任何准入管制.新闻周刊, 2004(37)
- [58] 余晖.管制与自律.浙江, 浙江大学出版社, 2008
- [59] 黄树森、宋瑞、陶媛.大城市居民出行方式选择行为及影响因素研究:以北京市为例. 交通标准化 , 2008(9)
- [60] 于胜武.基于居民出行方式选择的公交优先发展战略研究.吉林大学硕士学位论文, 2008
- [61] 袁持平.政府管制的经济分析.北京, 人民出版社, 2005
- [62] [美]理查德•B•斯图尔特.美国行政法的重构.沈岷译.北京: 商务印书馆, 2003

- [63] [美]科斯、诺思、威廉姆森等.制度、契约与组织：从新制度经济学角度的透视(第一版).刘刚、冯健、杨其静、胡琴等译.北京:经济科学出版社, 2003
- [64] Cairns ,R D ,and ListonOHeyes ,C.Competition and regulation in the taxi industry.*Journal of Public Economic*,1996
- [65] Frankena,M W et al.An economic analysis of taxicab regulation.*Federal Trade Commission* ,1984
- [66] B Schaller. Entry controls in taxi regulation: Implications of US and Canadian experience for taxi regulation and deregulation.*Transport Policy*,2007
- [67] Alexander Rosenderg.Economics:mathematical politics science of diminishing returns.*University of Chicago Press*,1992
- [68] Dongls A.Lind,William G. Marchal,Robert D.Mason.Statistical techniques in business and economics.*McGraw-Hill Education*, 2006
- [69] V Choulakian.Taxicab correspondence analysis.*Psychometrika*, 2006
- [70] Beesley,M E et al.Information for regulating:the case of taxis. *The Economic Journal*,1983(93):594~615
- [71] Teal,R F and Berglund,M. The impacts of taxicab deregulation in the USA.*Journal of Transport Economics and Policy*,1987 (1):37~56
- [72] Morrison,P S.Restructuring effects of deregulation:the case of the New Zealand.*Taxi Industry,Environment and Planning*,1997(29):913~928